

Öffentliche Software-Fallback- und Projekt-Treuhand-Erklärung

für das Set-OutlookSignatures Benefactor Circle Add-on

Stand: 2. Juni 2026

Erklärende Partei / Ausstellerin:

Explicit Consulting GmbH

Kaiser-Ebersdorfer Straße 206b/3/2

1110 Wien

Austria

Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien

Firmenbuchnummer: FN 607013t

1. Präambel

1. Explicit Consulting GmbH ("**Explicit**") entwickelt, erstellt und vertreibt das kommerzielle Softwareprodukt "**Set-OutlookSignatures Benefactor Circle Add-on**", auch bezeichnet als "**Benefactor Circle Add-on für Set-OutlookSignatures**".
2. Explicit erkennt die Bedeutung des freien und offenen Projekts **Set-OutlookSignatures** an. Dieses Projekt wird gegenwärtig insbesondere durch die GitHub-Organisation und das kanonische Repository Set-OutlookSignatures/Set-OutlookSignatures repräsentiert.
3. Mit dieser öffentlichen Erklärung will Explicit die technische und organisatorische Fortführbarkeit des Set-OutlookSignatures Benefactor Circle Add-on im Interesse des Set-OutlookSignatures-Projekts absichern.
4. Diese Erklärung ist als **öffentliche einseitige Verpflichtungserklärung** ausgestaltet. Auf sie dürfen insbesondere die jeweiligen Administratoren des kanonischen Set-OutlookSignatures-Repositorys vertrauen.

2. Definitionen

2.1 Produkt

"**Set-OutlookSignatures Benefactor Circle Add-on**" bzw. "**Benefactor Circle Add-on für Set-OutlookSignatures**" bezeichnet das von Explicit geschaffene und vertriebene kommerzielle Add-on mit dieser Bezeichnung.

2.2 Projekt

"**Projekt**" bezeichnet das nicht rechtsfähige Open-Source-Projekt / die Community **Set-OutlookSignatures**, derzeit identifiziert durch die GitHub-Organisation und das kanonische Repository Set-OutlookSignatures/Set-OutlookSignatures.

2.3 Projektadministratoren

"**Projektadministratoren**" sind die jeweils zum relevanten Zeitpunkt als Administratoren des kanonischen Set-OutlookSignatures-Repositorys eingerichteten Personen.

2.4 Deposit-Paket

"**Deposit-Paket**" bezeichnet die von ExplicitIT vorgehaltene technische Hinterlegung des Set-OutlookSignatures Benefactor Circle Add-on gemäß Punkt 4.

2.5 Geheimes Repository

"**Geheimes Repository**" bezeichnet das nicht öffentliche, von ExplicitIT kontrollierte Quellcode-Repository, in dem die jeweils aktuelle Fassung des Set-OutlookSignatures Benefactor Circle Add-on verwaltet wird.

2.6 Produktions-Release

"**Produktions-Release**" bezeichnet jede von ExplicitIT für den produktiven Einsatz bestimmte Fassung des Set-OutlookSignatures Benefactor Circle Add-on.

2.7 Repo-Update

"**Repo-Update**" bezeichnet jede Änderung am geheimen Repository, durch die sich dessen Inhalt, Build-Logik, Build-Skripte oder produktrelevante Metadaten ändern.

2.8 Nachweis-Repository

"**Nachweis-Repository**" bezeichnet das öffentlich zugängliche GitHub-Repository Set-OutlookSignatures/benefactor-circle-add-on-proof-of-escrow, das der Veröffentlichung von Nachweisen, Erklärungen, Trigger-Mitteilungen und ergänzenden Dokumenten gemäß dieser Erklärung dient.

2.9 Nachfolger

"**Nachfolger**" ist eine natürliche oder juristische Person, welche die Weiterentwicklung, Pflege und/oder Verteilung des Set-OutlookSignatures Benefactor Circle Add-on wirksam übernimmt und diese Erklärung oder eine inhaltlich gleichwertige Regelung schriftlich gegenüber dem Projekt anerkennt.

3. Begünstigte und Vertretung des Projekts

1. Begünstigt ist das **Set-OutlookSignatures-Projekt** als nicht rechtsfähiges Projekt / Community.
2. Für die Zwecke dieser Erklärung wird das Projekt durch die **jeweiligen Projektadministratoren** des kanonischen Repositorys vertreten.

3. Soweit diese Erklärung auf Entscheidungen, Beschlüsse oder Erklärungen der Projektadministratoren abstellt, ist eine **Zwei-Drittel-Mehrheit der jeweils aktuellen Projektadministratoren** erforderlich.

4. Inhalt des Deposit-Pakets

1. ExplicitT verpflichtet sich, ein aktuelles Deposit-Paket für das Set-OutlookSignatures Benefactor Circle Add-on vorzuhalten.
2. Das Deposit-Paket umfasst jedenfalls die folgenden Bestandteile:

Kategorie A – zwingend umfasst

- vollständiger Source Code des Set-OutlookSignatures Benefactor Circle Add-on;
- Build- und Packaging-Anweisungen, soweit für die technische Fortführung erforderlich;
- Abhängigkeitslisten und/oder SBOM, soweit vorhanden;
- Konfigurations- und Schemadefinitionen;
- Testbestände, soweit für Wartbarkeit und Übernahme sinnvoll;
- Release- und Architekturhinweise, soweit für Verständnis und Fortführung erforderlich.

Kategorie B – zusätzlich umfasst

- CI/CD-Definitionen und Workflows;
 - Packaging-Skripte;
 - interne technische Dokumentation, soweit für die projektinterne Fortführung sinnvoll.
3. Nicht Teil des Deposit-Pakets sind insbesondere:
 - Kunden- oder Nutzerdaten;
 - kundenspezifische Anpassungen, soweit deren Weitergabe rechtlich oder vertraglich nicht zulässig ist;
 - Zugangsdaten, Passwörter, Secrets, Zertifikate und private Schlüssel;
 - Drittkomponenten, die ExplicitT nicht offenlegen oder weiterlizenzieren darf;
 - interne kaufmännische Unterlagen, Preislisten, Kalkulationen, Buchhaltungsdaten und vergleichbare Geschäftsunterlagen.

5. Rechte vor Eintritt eines Triggers

1. Bis zum Eintritt eines Triggers nach Punkt 8 verbleiben sämtliche Rechte am Set-OutlookSignatures Benefactor Circle Add-on bei ExplicitT, soweit in dieser Erklärung nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.
2. ExplicitT bleibt bis zum Eintritt eines Triggers insbesondere frei, das Set-OutlookSignatures Benefactor Circle Add-on nach eigenem Ermessen zu entwickeln, zu ändern, kommerziell zu vertreiben, einzustellen, nicht mehr anzubieten, preislich zu gestalten oder in sonstiger Weise wirtschaftlich zu verwerten.
3. Vor Eintritt eines Triggers entsteht zugunsten des Projekts kein Anspruch auf Offenlegung des Quellcodes und kein Anspruch auf dauerhaften Zugang zum Deposit-Paket oder zum geheimen Repository.
4. Davon unberührt bleiben ausschließlich:
 - der öffentliche Existenznachweis gemäß Punkt 6; und
 - das Einsichts- und Vorführungsrecht gemäß Punkt 7.

6. Öffentlicher Existenznachweis nach Produktions-Releases

1. ExplicitT aktualisiert das Deposit-Paket **innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen nach jedem Produktions-Release** des Set-OutlookSignatures Benefactor Circle Add-on.
2. Innerhalb derselben Frist veröffentlicht ExplicitT im Nachweis-Repository einen **öffentlichen Existenznachweis**, der zumindest Folgendes enthält:
 - Produktbezeichnung;
 - Versionsbezeichnung oder eindeutige Build-Kennung;
 - UTC-Zeitpunkt der Erstellung des Deposit-Pakets;
 - Kurzbeschreibung des Umfangs des Deposit-Pakets;
 - Bezeichnung der ausdrücklich ausgeschlossenen Kategorien;
 - kryptographischen SHA-256-Hashwert des Deposit-Pakets;
 - Hinweis auf diese Erklärung in ihrer aktuellen Fassung.
3. Der öffentliche Existenznachweis dient ausschließlich der Nachvollziehbarkeit, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Deposit-Paket existiert hat; er begründet vor Trigger keinen Anspruch auf Herausgabe des Deposit-Pakets oder auf Zugang zum geheimen Repository.
4. Das Deposit-Paket selbst bleibt bis zum Eintritt eines Triggers nicht öffentlich.

7. Einsichts- und Vorführungsrecht der Projektadministratoren

1. Die Projektadministratoren haben das Recht, nach jedem Repo-Update, mindestens jedoch einmal pro Kalenderquartal, gezeigt zu bekommen:
 - dass das geheime Repository tatsächlich existiert; und
 - dass auf Grundlage des dort verfügbaren Build-Skripts eine voll funktionsfähige Version des Set-OutlookSignatures Benefactor Circle Add-on erstellt werden kann.
2. Dieses Recht ist ein **Vorführungs- und Nachweisrecht**, jedoch kein genereller Anspruch auf Kopie, Export, dauerhaften Zugriff oder Offenlegung des geheimen Repositories.
3. Die Vorführung kann nach Wahl von ExplicitIT insbesondere erfolgen durch:
 - Live-Demonstration per Bildschirmfreigabe;
 - gemeinsame Sichtung mit den Projektadministratoren;
 - protokollierte Build-Vorführung;
 - oder gleichwertige technische Nachweisformen.
4. ExplicitIT darf angemessene Maßnahmen treffen, um vertrauliche Inhalte, Secrets, Zugangsdaten, interne Betriebsinformationen und sonstige schutzwürdige Bestandteile vor Offenlegung zu schützen.
5. Soweit für die Ausübung dieses Rechts Entscheidungen, Benennungen oder Bestätigungen der Projektadministratoren erforderlich sind, gilt ebenfalls die Zwei-Drittel-Mehrheit gemäß Punkt 3.

8. Trigger-Ereignisse

Ein Trigger liegt ausschließlich in einem der folgenden Fälle vor:

8.1 Ausdrückliche Einstellung / Discontinuation

ExplicitIT erklärt schriftlich und ausdrücklich, dass das **Set-OutlookSignatures Benefactor Circle Add-on** dauerhaft eingestellt, dauerhaft aus dem kommerziellen Angebot genommen oder dauerhaft nicht mehr gepflegt wird, **und** dass kein Nachfolger für Pflege und Verteilung bestimmt wurde.

8.2 Business-Continuity-Trigger ohne Nachfolger

Ein Business-Continuity-Trigger liegt vor, wenn:

- ExplicitIT aufgelöst wird;
- ExplicitIT im Firmenbuch gelöscht wird;

- die rechtliche Existenz von ExplicitT endgültig endet;
- oder das Set-OutlookSignatures Benefactor Circle Add-on auf einen Dritten übergeht, ohne dass dieser Dritte zugleich die Pflege des Produkts und diese Erklärung oder eine gleichwertige Verpflichtung schriftlich übernimmt.

8.3 Ausdrückliche Nicht-Trigger

Kein Trigger liegt insbesondere vor durch:

- das Ausbleiben öffentlicher Releases oder Updates;
- das Ausbleiben von Sicherheitsbehebungen;
- Tod, Krankheit oder Geschäftsunfähigkeit einzelner Personen;
- interne organisatorische Änderungen bei ExplicitT;
- die bloße Eröffnung eines Insolvenzverfahrens;
- einen bloßen Strategiewechsel; solange nicht zugleich ein Fall nach Punkt 8.1 oder 8.2 erfüllt ist.

9. Feststellung und Geltendmachung eines Triggers

1. Einen Trigger können feststellen und geltend machen:
 - ExplicitT selbst; oder
 - die Projektadministratoren mit **Zwei-Drittel-Mehrheit**.
2. Im Fall eines Triggers nach Punkt 8.1 wird der Trigger mit Veröffentlichung der ausdrücklichen Einstellungserklärung wirksam.
3. In allen anderen Fällen ist ein Trigger durch **öffentliche Trigger-Mitteilung** im Nachweis-Repository geltend zu machen. Die Trigger-Mitteilung muss:
 - den behaupteten Trigger beschreiben;
 - die tragenden Tatsachen benennen;
 - und eine Frist von **90 Kalendertagen** ab Veröffentlichung vorsehen.
4. Bestreitet ExplicitT innerhalb dieser 90 Kalendertage die Trigger-Mitteilung schriftlich und substantiiert, tritt der Trigger bis zur Klärung nicht in Kraft.
5. Erfolgt innerhalb der 90 Kalendertage kein substantiierter Widerspruch, gilt der Trigger nach Fristablauf als wirksam eingetreten.

10. Rechtsfolgen des Triggers – Projektübergabe

1. Mit Wirksamwerden eines Triggers gewährt ExplicitT dem Projekt, vertreten durch die Projektadministratoren, eine **weltweite, unentgeltliche, unbefristete, unwiderrufliche, nicht ausschließliche Lizenz** sowie das Recht auf Herausgabe des dann aktuellen Deposit-Pakets.
2. Diese Rechte umfassen das Recht, das Deposit-Paket:
 - entgegenzunehmen;
 - intern zugänglich zu machen;
 - zu vervielfältigen;
 - technisch auszuführen;
 - zu warten;
 - zu analysieren;
 - zu ändern;
 - weiterzuentwickeln;
 - und für Zwecke der Fortführung des Projekts an Mitwirkende weiterzugeben, soweit dies erforderlich ist.
3. Die erste technische Übernahme hat zunächst in einem **separaten Repository** zu erfolgen und nicht zwingend unmittelbar im kanonischen Hauptrepository des Projekts.
4. Bis zu einer etwaigen späteren Veröffentlichung durch das Projekt haben die Projektadministratoren und von ihnen berechtigt eingebundene Mitwirkende das Deposit-Paket vertraulich zu behandeln, soweit und solange eine öffentliche Offenlegung nicht beschlossen wurde.
5. Ob, wann und unter welcher anerkannten Open-Source-Lizenz das übergebene Deposit-Paket oder davon abgeleitete Arbeiten öffentlich veröffentlicht werden, entscheiden die Projektadministratoren mit **Zwei-Drittel-Mehrheit**.
6. ExplicitT räumt dem Projekt hierfür mit Eintritt des Triggers das Recht ein, die übergebene Fassung sowie darauf beruhende Bearbeitungen unter einer von den Projektadministratoren mit Zwei-Drittel-Mehrheit ausgewählten anerkannten Open-Source-Lizenz öffentlich zu veröffentlichen.
7. Eine Pflicht zur öffentlichen Veröffentlichung besteht nicht.

11. Marken, Kennzeichen und Domains

1. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes erklärt wird, werden durch diese Erklärung **keine Marken-, Kennzeichen-, Domain- oder sonstigen**

Namensrechte an "Benefactor Circle Add-on", "Set-OutlookSignatures", "ExplicitIT", Logos, Domains oder sonstigen Kennzeichen übertragen.

2. Das Projekt ist nach Eintritt eines Triggers berechtigt, zur rein beschreibenden Referenz auf die historische Herkunft des übergebenen Deposit-Pakets hinzuweisen, darf jedoch geschützte Kennzeichen nicht in einer Weise verwenden, die den Eindruck einer fortbestehenden Herkunft, Autorisierung oder geschäftlichen Verbindung zu ExplicitIT erweckt, sofern eine solche nicht besteht.

12. Gewährleistung, Support, Haftung

1. Das Deposit-Paket wird im Trigger-Fall **"wie besehen" / "as is"** überlassen.
2. ExplicitIT übernimmt keine Gewähr für:
 - Fehlerfreiheit;
 - Vollständigkeit;
 - Eignung für einen bestimmten Zweck;
 - Buildbarkeit in jeder Umgebung;
 - oder Freiheit von Rechten Dritter, soweit gesetzlich zulässig.
3. ExplicitIT ist nach Eintritt eines Triggers nicht verpflichtet,
 - Support zu leisten,
 - Dokumentation zu ergänzen,
 - Fragen zu beantworten,
 - Fehler zu beheben,
 - oder weitere Releases zu erstellen.
4. Eine Haftung von ExplicitIT aus oder im Zusammenhang mit dieser Erklärung ist – soweit gesetzlich zulässig – auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt; die Haftung für entgangenen Gewinn, Folgeschäden und mittelbare Schäden ist, soweit zulässig, ausgeschlossen.

13. Nachfolgerregelung

1. Übernimmt ein Nachfolger die Pflege und Verteilung des Set-OutlookSignatures Benefactor Circle Add-on und erkennt dieser Nachfolger diese Erklärung oder eine inhaltlich gleichwertige Regelung **schriftlich** an, tritt insoweit kein Trigger nach Punkt 8.2 ein.

2. Eine bloße Übertragung von Vermögenswerten, Quellcode oder Vertriebsrechten ohne schriftliche Übernahme der Fortführungsrolle und dieser Erklärung genügt nicht als Nachfolgerregelung.

14. Veröffentlichung, Fassungen und Unterzeichnung

1. Diese Erklärung wird veröffentlicht:
 - im Nachweis-Repositorium Set-OutlookSignatures/benefactor-circle-add-on-proof-of-escrow;
 - sowie auf set-outlooksignatures.com.
2. Die veröffentlichte Arbeitsfassung kann in Markdown erfolgen.
3. Die offizielle veröffentlichte Fassung soll zusätzlich als **PDF** bereitgestellt werden.
4. Die offizielle veröffentlichte Fassung kann entweder als digital signiertes PDF oder als Scan eines manuell unterschriebenen Ausdrucks veröffentlicht werden. Auf eine bestimmte Unterzeichnungsform wird durch diese Erklärung nicht festgelegt.
5. Diese Erklärung kann in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht werden. **Maßgeblich und vorrangig ist die deutsche Fassung.**

15. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

1. Diese Erklärung unterliegt **österreichischem Recht** unter Ausschluss kollisionsrechtlicher Verweisungen.
2. Soweit gesetzlich zulässig, ist für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Erklärung das sachlich zuständige Gericht in Wien, insbesondere das **Handelsgericht Wien**, ausschließlich zuständig.

16. Inkrafttreten

Diese Erklärung tritt mit ihrer öffentlichen Veröffentlichung und Unterzeichnung durch ExplicitIT in Kraft.

Wien, 2. Juni 2026

ExplicitIT Consulting GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer
Markus Gruber

Unterzeichner	Markus Gruber
Datum und Uhrzeit	02.06.2026, 09:58 (GMT+02:00)
	ID Austria
Dieses Dokument ist digital signiert	
Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-VO") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.	
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at	